

기관주의 및 통보

제 목 채용형 단시간 근로제 운영 미흡
관 련 부 서 가스안전교육원(교육연수실), 인사처
내 용

1. 업무 개요

공사는 효율적인 업무처리와 조직 운영을 위하여 단시간 근로를 조건으로 일부 직원을 채용하고 있다. 단시간 근로 조건으로 채용된 직원(이하 “채용형 단시간 근로자”라 한다)에 대한 복무사항 등은 「유연근무제 운영지침」을 통해 정하고 있고, 가스안전교육원(이하 “교육원”이라 한다) 직원 중 6급 ○○○가 채용형 단시간 근로자에 해당한다.

[표1] 교육원 채용형 단시간 근로자 현황

성명	직무(직급)	소속부서	입사 연도	주요업무	채용형태
○○○	사무원(6급)	가스안전교육원 교육운영부	2015년	교육운영 및 수납업무 등	주 30시간 단시간

※ 자료출처 : 가스피아-사원정보조회 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「유연근무제 운영지침(이하 “지침”이라 한다)」 제17조(근로시간) 제2항에서는 채용형 단시간 근로자의 주당 근무시간을 15 ~ 35시간으로 정하고 있다.

또한, 같은 지침 제18조(근로시간의 변경)에서는 채용형 단시간 근로자 본인이 희망할 경우, 회사의 사전 승인을 거쳐 1주 소정근로시간 15 ~ 35시간 이내에서 근로시간을 변경(연단위)할 수 있도록 규정하고 있다.

더불어, 같은 지침 제20조(복무관리) 제3항에서는 채용형 단시간 근로자의 초과근무를 원칙적으로 지양하도록 하고 있다.

유연근무제 운영지침
제17조(근로시간) ① (생략) ② <u>단시간 근무시간은 주당 15~35시간 이내</u>로 하며, 1일 소정근로시간은 최소 3시간 이상으로 한다. (이하 생략) 제18조(근로시간의 변경) ① 채용형 단시간 근로자의 <u>소정근로시간은 다음 각 호의 요건에 따라 변경할 수 있다.</u> 다만, <u>제1호에 의한 소정근로시간의 변경은 회사의 사전 승인을 거쳐야</u> 한다. 1. <u>본인의 신청이 있는 경우</u> 2. <u>인력관리 및 업무상 필요에 의한 합의가 있는 경우</u> 3. <u>1주 소정근로시간은 15~35시간 이내</u> ② 제1항에 의한 <u>소정근로시간의 변경은 연단위로 변경</u>한다. 다만, 부서별 인력 및 업무처리상 필요한 경우에는 월단위로 변경할 수 있다. 제20조(복무관리) ①~② (생략) ③ <u>초과근무는 원칙적으로 지양</u>하며, 반드시 필요한 경우에 한하여 실시한다. (이하 생략)

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 채용형 단시간 근로자의 근무시간 변경 승인 요청 내역 부재

교육원에서는 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 1. 31.) 동안 채용형 단시간 근로자인 6급 ○○○의 근무시간을 본인 의사를 반영하여 평일 9:00 ~ 16:00(주 30시간)에서 9:00 ~ 17:00(주 35시간)으로 변경하여 줄 것을 인사처에 요청¹⁾하여 승인받았다.

그러나 2023년의 경우, 6급 ○○○는 실제로 주 35시간의 근무를 하였음에도

1) ① 교육실-2778(2020.11.25., 단시간근로 직원에 대한 근로시간 변경(연장) 협조 요청)
 ② 교육실-3675(2021.12.15., 단시간근로 직원에 대한 근로시간 변경(연장) 협조 요청)
 ③ 교육실-3490(2023.12.14., 단시간근로 직원 근무시간 변경(연장) 협조 요청)

회사로부터 별도의 사전 승인은 받지 않은 것으로 확인되었다. 교육원의 경우 일반적으로 승인 요청을 교육연수실 교육운영부 서무가 승인 요청 공문을 기안한 바, 이에 따라 당시 서무였던 5급 ○○○(現 안전정책처)을 면담한 결과 업무 미숙으로 해당 사안을 누락한 것이라 진술하였다.

한편 인사처에서는 ○○○의 근무시간 변경 요청을 받지 않았음에도 2023년 급여 자료 작성²⁾ 시 ○○○를 주 35시간 근무 직원으로 계속해서 유지·관리하였고, 급여 역시 주 35시간 근무 직원 수준으로 계속 지급하였다. 아래 [그림1]은 인사처가 2023년 6월 급여 공제 및 소급내역 자료를 보고한 내역 중 첨부 파일 일부를 발췌한 것으로 ○○○를 주 35시간 단시간 근로자로 관리하고 있었던 것을 보여준다.

[그림1] 2023년도 6월 급여 단시간 근로자 현황

2023년 6월 단시간근로자 현황																		
번호	사번	성명	부서명	부(팀)명	생년월일	성별	직급	직위	직군/직종	대표직함	포통	입사일	현직급발령일	원부서발령일	자기승조일	재직구분	고용형태	근로형태
1	150072		인사처	노무복지부		여	7급	주임	사무원	회계	9	2015/02/02	2015/07/02	2023/01/30	2024/03/01	재직	정규	단시간근로(주35시간)
2	140068		경정지원처	자산관리부		여	6급	대리	행정직		10	2014/01/17	2021/01/13	2021/07/21	2024/02/01	재직	정규	단시간근로(주35시간)
3	140067		경정지원처	재무관리부		여	6급	대리	행정직		10	2014/01/17	2021/01/13	2019/09/30	2024/02/01	재직	정규	단시간근로(주35시간)
4	150074		교육연수실	교육운영부		여	6급	대리	행정직		9	2015/02/02	2022/01/05	2015/02/16	2024/04/01	재직	정규	단시간근로(주35시간)

※ 자료출처: 인사처-3309(2023.6.15., 6월 급여 공제 및 소급내역 자료 보고) 중 단시간근로자 현황 일부

또한 교육원에서는 2024년 ○○○의 근로시간 연장 요청³⁾을 하였는데, 인사처가 교육원에 이를 승인한 공문을 확인한 결과, [그림2]와 같이 “기존 근로자 30시간, ’23.12.31까지 35시간 연장적용 중” 이라는 문구를 확인하였다. 이는 인사처에서 2023년에도 ○○○를 주 35시간 단시간 근로자로 관리하고 있었던 것으로 볼 수 있다.

2) ‘○○월 급여 공제 및 소급내역 자료 보고’라는 제목의 공문 내 단시간근로자 현황을 작성하여 매월 내부 보고 중
3) 교육연수실-3490(2023.12.14., 단시간근로 직원 근무시간 변경(연장) 협조 요청)

[그림2] 2024년도 근로시간 변경을 승인한 공문(일부 발췌)

	“ 국민에게 신뢰받는 최고의 가스안전 책임기관 ”	함께 지켰던 가스안전 50년 함께 지켜갈 국민행복 100년
한국가스안전공사		
발 음 수신자 참조		
참 조		
제 목 단시간 근로자 근무시간변경 연장적용 승인 알림		
1. 관련 근거		
가. 유연근무제 운영지침 제18조(근로시간의 변경) 제1항		
나. 총북본부-5479(단시간근로 직원 근무시간 변경 요청, `23.12.13.)		
다. 교육연수실-3490(단시간근로 직원 근무시간 변경(연장) 협조 요청, `23.12.14.)		
2. 단시간 근로자(기존 근로시간 30시간, `23.12.31.까지 35시간 연장적용 중)에 대한 근로시간 변경기간 연장(`24.12.31.까지)이 승인되었음을 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.		
불 임 단시간 근로자 근무시간 변경 검토 1부. 끝.		

※ 자료출처 : 인사처-7858(2023.12.29., 단시간 근로자 근무시간변경 연장적용 승인 알림)

나. 채용형 단시간 근로자 초과근무 파다

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제6조(단시간근로자의 초과근로 제한)에 따르면 사용자는 단시간근로자에 대하여 소정근로시간 외 초과근로를 하게 하는 경우 근로자의 동의를 얻어야 하며 이 경우에도 주당 12시간을 초과하여 근로하게 할 수 없다.

기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률

제6조(단시간근로자의 초과근로 제한)

- ① 사용자는 단시간근로자에 대하여 「근로기준법」 제2조의 소정근로시간을 초과하여 근로하게 하는 경우에는 **해당 근로자의 동의를 얻어야 한다.** 이 경우 **1주간에 12시간을 초과하여 근로하게 할 수 없다.**
- ② 단시간근로자는 사용자가 제1항의 규정에 따른 동의를 얻지 아니하고 초과근로를 하게 하는 경우에는 이를 거부할 수 있다.

법령과 더불어 「유연근무제 운영지침」에 따라 6급 ○○○의 초과근무는 원칙적으로 지양해야 한다. 이에 따라 ○○○의 초과근무 시간을 점검한 결과, 아래 [표2]와 같이 2021년 45시간, 2022년 83시간, 2023년 121시간, 2024년(1월까지) 9시간의 초과근무를 한 것으로 확인되었으며, 특히, 2023년은 총 근무일수의 41%를 넘는 기간 동안 초과근무를 하였다.

[표2] 2021 ~ 2024년 ○○○의 초과근무 현황

성명	직무(직급)	근무 연도	총 근무일수	초과근무 일수	초과근무 시간
○○○	사무원(6급)	2021년	272일	41일	45시간
		2022년	238일	83일	83시간
		2023년	273일	113일	121시간

※ 자료출처: 가스피아 연근태조회 및 초과근무내역조회 재구성

또한 법적 초과근무 가능 시간을 초과하지는 않았으나 주당 초과근무시간이 5시간 이상인 경우가 [표3]과 같이 4건이 확인되었다.

[표3] ○○○의 초과근무 주당 5시간 이상 현황

성명	초과근무기간	주당 초과근무 시간	사유
○○○	2021.11.1.~3	6시간	교육 민원 업무 처리 및 공공기관 수준평가 대비 업무처리 등
	2023.3.6.~10	9시간	민원처리 및 계산서 관련 업무 등
	2023.3.27.~31	5시간	교육접수 및 민원업무 처리 등
	2023.4.10.~14	6시간	민원업무 처리 및 부가세 신고 등

※ 자료출처 : 가스피아 초과근무내역조회 재구성

이와 함께 ○○○가 3일 이상 연속으로 초과근무를 한 것이 [표4]와 같이 23차례인 것으로 나타났다.

[표4] ○○○의 3일 이상 연속된 초과근무 현황

성명	초과근무기간	연속된 초과근무일	연속 초과근무일 합계
○○○	2021. 12. 20. ~ 22.	3일	100일
	2022. 1. 3. ~ 10.	6일	
	2022. 5. 26. ~ 30.	3일	
	2022. 6. 9. ~ 14.	4일	
	2022. 8. 8. ~ 16.	6일	
	2022. 9. 26. ~ 28.	3일	
	2022. 10. 17. ~ 20.	4일	
	2022. 10. 24. ~ 27.	4일	
	2022. 11. 21. ~ 23.	3일	
	2022. 11. 28. ~ 30.	3일	
	2022. 12. 26. ~ 29.	4일	
	2023. 1. 9. ~ 12.	4일	
	2023. 1. 16. ~ 18.	3일	
	2023. 1. 30. ~ 2. 6.	6일	
	2023. 2. 20. ~ 23.	4일	
	2023. 3. 3. ~ 13.	7일	
	2023. 3. 23. ~ 28.	4일	
	2023. 4. 10. ~ 12.	3일	
	2023. 4. 14. ~ 21.	6일	
	2023. 5. 2. ~ 9.	5일	
	2023. 8. 7. ~ 10.	4일	
	2023. 11. 6. ~ 8.	3일	
	2023. 12. 27. ~ 2024. 1. 8.	8일	

※ 자료출처 : 가스피아 초과근무내역조회 재구성

인사처에서도 ○○○의 근로시간 변경 결과를 교육원에 통보할 때 「유연근무제 운영지침」에 따라 원칙적으로 초과근무를 지양하도록 명시하였으나, 교육원에서는 채용형 단시간 근로자의 초과근무를 과도하게 운영하고 있었다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항

가스안전교육원장은

단시간 근로자의 근무시간을 변경하고자 할 때에는 「유연근무제 운영지침」 제18조에 따라 매년(연단위) 승인요청을 하도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며, 「유연근무제 운영지침」 제20조에 따라 단시간 근로자에 대한 초과근무는 반드시 필요한 업무 외에는 원칙적으로 지양하여 주시기 바랍니다. (기관주의)

인사처장은

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따라 단시간 근로자에 대한 소정의 근무시간 변경 시에는 근로계약을 변경하여야 하는바, 우리 공사 내 근로시간을 변경한 단시간 근로자들의 근로계약서를 전수 재검토하여 단시간 근로자의 소정근로시간 변경에 대한 관리를 철저히 하여 주시고, 근로시간 변경 승인 절차 누락 등 위와 동일한 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

아울러, 「유연근무제 운영지침」 제20조(복무관리) 제3항에 따라 채용형 단시간 근로자의 초과근무를 원칙적으로 지양하도록 하여 해당 직원들이 과도하고 불필요한 초과근무를 수행하지 않도록 관련 사항을 전사에 안내(공문)하시고, 그 조치 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (통보)